

CODE FONCIER ET DOMANIAL DU BÉNIN

Loi n°2013-01 du 14 janvier 2013 modifiée par Loi n°2017-15 du 26 mai 2017

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- **Nombre d'articles:** 543 articles répartis en 10 titres
 - **Champ d'application:** Régime des différents droits réels, domaines public et privé de l'État et des collectivités territoriales
 - **Régime foncier:** Confirmation de droits fonciers avec procédure contradictoire débouchant sur titre foncier
-

TITRE I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 - Objet du Code

Le présent Code a pour objet de déterminer les règles et les principes fondamentaux applicables en matières foncière et domaniale et de régir l'organisation et le fonctionnement du régime foncier et domanial en République du Bénin.

Article 4 - Régime foncier (Modifié par Loi n°2017-15)

Le régime foncier en vigueur en République du Bénin est celui de la confirmation de droits fonciers. Il régit l'ensemble des terres rurales, périurbaines et urbaines et repose sur une procédure contradictoire de confirmation des droits fonciers qui débouche sur la délivrance d'un titre foncier.

Documents de présomption de propriété reconnus :

- Attestation de détention coutumière
- Attestation de recasement
- Avis d'imposition des trois dernières années
- Certificat d'inscription
- Certificat administratif
- Certificat foncier rural

Principes généraux (Articles 5-6)

Article 5 : L'État détient le territoire national pour :

- Préservation de son intégrité
- Garantie du droit de propriété légalement acquis
- Garantie du droit de propriété acquis selon les règles coutumières

- Assurance de son utilisation durable

Article 6 : L'État et les collectivités territoriales doivent :

- Assurer un accès équitable aux terres
 - Sécuriser les droits réels immobiliers coutumiers
 - Organiser la reconnaissance juridique des droits fonciers locaux
 - Lutter contre la spéculation foncière
 - Veiller à l'exploitation durable des terres
 - Respecter l'approche genre dans l'accès au foncier
-

DÉFINITIONS CLÉS (Article 7)

ANDF - Agence Nationale du Domaine et du Foncier

Institution centrale de gestion foncière créée par le Code foncier.

Bornage

Délimitation de deux fonds de terres contiguës. Opération qui consiste à délimiter deux terrains contigus et à implanter des bornes délimitant la propriété foncière.

Cadastre

Ensemble constitué de documents cartographiques et littéraux à l'échelle nationale ou locale, comportant des informations graphiques et des renseignements relatifs aux parcelles de propriété individuelle.

Certificat foncier rural

Acte de constatation et de confirmation des droits fonciers établis selon la coutume. Il constitue un extrait du plan foncier rural avec présomption de droits acquis.

Plan foncier rural

Document faisant l'inventaire des terres rurales avec enregistrement des droits y rattachés et de leurs titulaires.

Titre foncier

Document de preuve de la propriété foncière délivré après une procédure contradictoire de confirmation de droits fonciers ou au terme de réalisation de plan foncier rural.

TITRE II - DE LA PROPRIÉTÉ

Modes d'accès à la propriété (Article 8)

La propriété des biens s'acquiert et se transmet par :

- Succession
- Donation
- Achat
- Testament
- Échange
- Accession, incorporation, prescription (Article 9)

Vente d'immeuble (Articles 12-18)

Article 17 : Toute vente d'un fonds de terre ou d'un immeuble doit être précédée de la confirmation de droits fonciers. À défaut, le vendeur doit obtenir un Certificat d'appartenance valide 1 an non renouvelable.

Article 18 : Tous faits portant sur un immeuble dont les droits ont été confirmés doivent être constatés par acte notarié.

Prescription extinctive (Articles 30-38)

Article 30 : La prescription extinctive consiste à éteindre par une possession paisible, notoire, non interrompue et sans équivoque de 10 ans un droit présumé de propriété préexistant.

Article 38 : La prescription ne s'applique pas :

- Aux domaines public ou privé de l'État
- Aux immeubles munis de Certificat de propriété foncière
- Aux immeubles irrégulièrement occupés

TITRE III - PROTECTION ET RECONNAISSANCE ADMINISTRATIVE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ

Article 112 - Principe fondamental (Loi n°2017-15)

SEUL LE TITRE FONCIER CONFÈRE LA PLEINE PROPRIÉTÉ EN RÉPUBLIQUE DU BÉNIN. Toutes les terres non couvertes par un titre foncier sont sous l'empire de droits présumés.

Confirmation des droits fonciers (Articles 113-115)

Article 115 - Qualité du requérant : Peuvent requérir la confirmation de droits :

1. L'administration ou les services publics

2. Le présumé propriétaire
 3. Le copropriétaire avec consentement des autres
 4. Le titulaire d'un droit réel avec consentement du propriétaire
 5. Le créancier poursuivant la réalisation
-

PROCÉDURES FONCIÈRES DÉTAILLÉES

1. CONFIRMATION DE DROITS FONCIERS

Durée légale : 120 jours

Coût de base : 100,000 F CFA

Service compétent : BCDF (Bureau Communal du Domaine et du Foncier)

Documents requis :

- Demande écrite adressée au Chef BCDF
- Copie légalisée de la CNI du requérant
- Document de présomption de propriété
- Plan topographique géoréférencé
- Procès-verbal de bornage contradictoire
- Certificat de non-opposition
- Reçu de paiement des frais

Étapes de la procédure :

1. **Dépôt du dossier** au BCDF compétent
2. **Vérification de complétude** par l'agent
3. **Enquête publique** (45 jours minimum)
4. **Bornage contradictoire** avec géomètre agréé
5. **Examen technique** du dossier
6. **Délivrance du titre foncier** définitif

2. CERTIFICAT D'APPARTENANCE

Coût : 50,000 F CFA

Validité : 1 an non renouvelable

Obligation : Avant toute vente immobilière

Utilité :

- Attestation préalable à la vente

- Vérification des droits du vendeur
- Protection de l'acheteur

3. MUTATIONS DE TITRE FONCIER

Coût : 0,3% de la valeur marchande

Délai : 30 jours

Documents requis :

- Acte de vente notarié
- Ancien titre foncier original
- CNI des parties
- Attestation de non-hypothèque
- Certificat de non-opposition

4. HYPOTHÈQUE

Coût : 0 F CFA (gratuit)

Condition : Immeuble avec titre foncier uniquement

Types : Conventionnelle ou forcée

Effets : Droit de suite et droit de préférence

5. MORCELLEMENT

Coût : 0,3% de la valeur + 102,500 F CFA

Documents requis :

- Plan de morcellement approuvé
- Titre foncier original
- Autorisation de morcellement
- Plan topographique de chaque nouveau lot

DROITS RÉELS IMMOBILIERS

Types de droits (Article 39)

- La propriété
- L'usufruit
- Le droit d'usage
- Le droit d'habitation
- Le droit de superficie

- Les servitudes
- Les hypothèques
- Les privilèges
- Les baux emportant droits réels

Bail emphytéotique (Articles 61-67)

Durée : Entre 18 et 99 ans, renouvelable

Pour non-nationaux : Maximum 50 ans, non renouvelable

Effets : Droit réel susceptible d'hypothèque

PROBLÈMES FONCIERS COURANTS ET SOLUTIONS

1. Double vente

Problème : Même parcelle vendue à plusieurs personnes

Solution : Toujours exiger certificat d'appartenance récent

Prévention : Vérification systématique avant achat

2. Limites contestées

Problème : Disputes sur les frontières

Solution : Bornage contradictoire obligatoire

Procédure : Géomètre agréé + témoins + PV

3. Documents perdus

Problème : Perte du titre foncier

Solution : Demande de duplicata (25,000 F CFA)

Procédure : Déclaration de perte + publication

4. Succession bloquée

Problème : Héritiers en désaccord

Solution : Médiation familiale ou recours tribunal

Juridiction : Tribunal de première instance

COMMUNES ET BCDF

Structure administrative

14 BCDF répartis sur le territoire national avec **compétence intercommunale**

Principales circonscriptions :

- **Cotonou** : Commune de Cotonou
- **Porto-Novo** : Ouémé et communes limitrophes
- **Abomey-Calavi** : Atlantique (8 communes)
- **Parakou** : Borgou (Parakou, Tchaourou, N'Dali)

Liste complète des 77 communes :

Alibori : Banikoara, Kandi, Karimama, Malanville, Ségbana

Atacora : Boukoubmé, Kérou, Kouandé, Matéri, Pèhunco, Tanguiéta, Toukountouna

Atlantique : Abomey-Calavi, Allada, Kpomasse, Ouidah, Sô-Ava, Toffo, Tori-Bossito, Zè

Borgou : Bembéréké, Kalale, Kalalé, N'Dali, Nikki, Parakou, Sinendé, Tchaourou

Collines : Bantè, Dassa-Zoumè, Glazoué, Ouèssè, Savalou, Savè

Couffo : Aplahoué, Djakotomey, Dogbo, Klouékanmè, Lalo, Toviklin

Donga : Bassila, Copargo, Djougou, Ouaké

Littoral : Cotonou

Mono : Athiémé, Bopa, Comè, Grand-Popo, Houéyogbé, Lokossa

Ouémé : Adjarra, Adjohoun, Aguégoués, Akpro-Misserete, Avrankou, Bonou, Dangbo, Porto-Novo, Sèmè-Podji

Plateau : Adja-Ouèrè, Ifangni, Kétou, Pobè, Sakété

Zou : Abomey, Agbangnizoun, Bohicon, Cové, Djidja, Ouinhi, Za-Kpota, Zangnanado, Zogbodomè

TARIFICATION DÉTAILLÉE

Frais de base

- **Titre foncier** : 100,000 F CFA
- **Certificat d'appartenance** : 50,000 F CFA
- **Duplicata titre** : 25,000 F CFA
- **Certificat de demande** : 5,000 F CFA
- **Opposition** : 10,000 F CFA
- **Radiation** : 5,000 F CFA

Frais proportionnels

- **Mutations** : 0,3% de la valeur marchande
- **Morcellement** : 0,3% de la valeur + 102,500 F CFA
- **Hypothèques** : Gratuit (0 F CFA)

Frais variables

- **Bornage** : Selon superficie et complexité

- **Expertise** : Selon nature de l'intervention
 - **Géomètre** : Tarifs libres (à négocier)
-

DIGITALISATION DES SERVICES (2025)

Cadastre en ligne

URL : <https://cadastre.bj>

Fonctions :

- Consultation des parcelles
- Demandes en ligne
- Suivi des dossiers
- Cartes interactives

e-Notaire

Description : Plateforme pour actes notariés numériques

Lancement : Janvier 2025

Avantages : Rapidité, sécurité, traçabilité

Mutations digitales

Fonctions :

- Traitement en ligne des changements de propriété
 - Réduction des délais
 - Moins de déplacements
 - Suivi temps réel
-

CONTACTS ET INFORMATIONS PRATIQUES

Direction Générale ANDF

Adresse : Cotonou, Quartier Gbégamey

Téléphone : +229 21 30 10 20

Site web : <https://andf.bj>

Email : info@andf.bj

Horaires de service

Lundi-Vendredi : 7h30 - 17h30

Accueil sans rendez-vous : Oui

Service client : Disponible sur site

Urgences foncières

Numéro vert : En cours de déploiement

Email urgence : urgence@andf.bj

TERMES MULTILINGUES

Français → Fon → Yoruba

- **Titre foncier** → Anyiha wema kpodó → Iwe ilẹ
 - **Propriétaire** → Tovi → Onile
 - **Parcelle** → Anyiha kpo → Ipin ilẹ
 - **Bornage** → Anyiha didi → Pín ilẹ
 - **Mutation** → Anyiha yiyi → Yiyipada ilẹ
 - **Vente** → Xoxo → Tita
 - **Achat** → Wa → Rira
 - **Héritage** → Tohodede → Ogún
 - **Construction** → Xo tu → Kíkó ilé
 - **Terrain** → Anyiha → Ilẹ
-